TRIBUNALE ORDINARIO DI CITTAFINTA
SEZIONE PRIMA CIVILE

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. Mario Rossi, nato a Cittafinta il 1 gennaio 1980, codice fiscale RSSMRA80A01H501U, residente in Via delle Fixture 12, 00100 Cittafinta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giulia Bianchi del Foro di Cittafinta, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto,

ESPONE QUANTO SEGUE

1. In data 14 marzo 2021 l'attore stipulava con la societa' Alfa S.r.l., partita IVA 12345678901, corrente in Via del Campione 3, un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito in Cittafinta, Via delle Fixture 12.
2. Il corrispettivo pattuito, pari a euro 48.000,00, veniva versato in tre rate sul conto corrente IT60X0542811101000000123456 acceso presso la Banca Sintetica S.p.A.
3. I lavori venivano sospesi senza giustificato motivo e mai portati a termine, come risulta dalla relazione tecnica del geom. Carlo Verdi depositata sub doc. 4.
4. Ogni tentativo di componimento bonario, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo alfa.srl@pec-esempio.invalid e telefonicamente al numero 06 12345678, restava privo di riscontro.
5. La convenuta, benche' ritualmente diffidata con raccomandata del 2 febbraio 2022, non ha inteso restituire le somme ricevute ne' completare le opere, cosi' costringendo l'odierno attore a sostenere ulteriori spese per il completamento del cantiere.
6. Il danno patito, documentato dai preventivi in atti, ammonta a complessivi euro 21.500,00, somma corrispondente al maggior costo sopportato per affidare i lavori residui all'impresa Beta S.p.A. di Vallesintetica.

IN DIRITTO

7. La responsabilita' della convenuta discende dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto, non essendo stata fornita alcuna prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato.
8. Le somme richieste sono liquide ed esigibili e producono interessi dalla data della costituzione in mora, coincidente con la ricezione della diffida sopra richiamata.

P.Q.M.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di euro 48.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite.

Si producono: 1) contratto di appalto del 14 marzo 2021; 2) quietanze di pagamento; 3) corrispondenza fra le parti; 4) relazione tecnica del geom. Carlo Verdi.

Cittafinta, 5 maggio 2022
Avv. Giulia Bianchi